

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8228/2540

บริษัท ไทย มอริโมโต้ จำกัด
ธนาคาร ทหาร ไทย จำกัด (มหาชน)
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/30, มาตรา 193/34, มาตรา 368, มาตรา 680, มาตรา 681,
มาตรา 686

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 87, มาตรา 177

สัญญาค้ำประกันระบุไว้ว่า ตามที่บริษัท ย. มีความประสงค์จะทำสัญญาเบิกเงิน
ล่วงหน้าค่าแรงโครงการแมกไม้ซึ่งในการนี้บริษัท ย. จะต้องมีการยื่นรับรองของ
ธนาคารค้ำประกันเป็นจำนวนเงิน 4,400,000 บาท โดยหนังสือฉบับนี้จำเลยที่ 1
ขอรับเป็นผู้ค้ำประกันบริษัท ย. ต่อโจทก์สำหรับการทำสัญญาเบิกเงินล่วงหน้าค่าแรง
โครงการแมกไม้คราวนี้ไว้ภายในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,400,000 บาทจาก
ข้อความในหนังสือค้ำประกันดังกล่าว จำเลยที่ 1 ผู้ค้ำประกันแสดงเจตนายินยอมที่
จะเป็นผู้ค้ำประกันเงินค่าแรงจ่ายล่วงหน้าจำนวน 4,400,000 บาท ตามข้อกำหนดใน
สัญญาระหว่างโจทก์กับบริษัท ย. ตามสัญญาจ้างก่อสร้างสาธารณูปโภคโดยที่ตาม
สัญญาดังกล่าวโจทก์ได้จ่ายเงินค่าแรงล่วงหน้าจำนวน 4,400,000 บาท ให้แก่บริษัท
ย. ไปแล้ว ที่หนังสือค้ำประกันระบุไว้ตามสัญญาข้อ 3 ว่าหนังสือค้ำประกันฉบับนี้มี
ผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2534 เป็นต้นไป และสิ้นสุดวันที่ 15 ตุลาคม
2535 หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวนี้นี้จำเลยที่ 1 ไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หมายความว่า
ว่าจำเลยที่ 1 ผู้ค้ำประกันมีเจตนาจะให้หนังสือค้ำประกันมีผลผูกพันและใช้บังคับกัน

ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2534 เป็นต้นไป กล่าวคือ หากเกิดกรณีที่บริษัท ย. จะต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายจำนวน 4,400,000 บาทที่ได้รับไปแล้วคืนแก่โจทก์ จำเลยที่ 1
จะเป็นผู้รับผิดชอบใช้ในจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่โจทก์ตามหนังสือคำประกันฉบับนี้นับ
แต่วันดังกล่าว กรณีมิใช่ว่าการรับเงินจำนวน 4,400,000 บาทของบริษัท ย. จาก
โจทก์จะต้องกระทำขึ้นภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วยไม่ แต่ขณะเดียวกันหากเหตุ
แห่งการที่บริษัท ย. จะต้องรับผิดชอบในเงินจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์เกิดขึ้นภายหลัง
วันที่ 15 ตุลาคม 2535 จำเลยที่ 1 ผู้ออกหนังสือคำประกันก็หาจำต้องรับผิดชอบตาม
หนังสือคำประกันด้วยไม่ หนังสือคำประกันฉบับพิพาท จำเลยที่ 1 ได้ทำขึ้นเพื่อคำ
ประกันเงิน 4,400,000 บาท ที่โจทก์จ่ายค่าแรงล่วงหน้าให้ไว้แก่บริษัท ย. และเมื่อ
บริษัท ย. มิได้กระทำการก่อสร้างสาธารณูปโภคให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาที่
ระบุไว้ในสัญญาจนเป็นเหตุให้โจทก์ต้องบอกเลิกสัญญาแก่บริษัท ย. โดยที่จำเลยที่ 1
มิได้ให้การโต้แย้งคำฟ้องโจทก์ไว้โดยแจ้งชัดว่า บริษัท ย. มิได้กระทำผิดสัญญา
อย่างไร จำเลยที่ 1 ให้การเพียงว่า บริษัท ย. แจ้งให้จำเลยที่ 1 ทราบว่ามิได้กระทำ
ผิดสัญญาเท่านั้น ในชั้นพิจารณาคดีจำเลยที่ 1 ก็มิได้นำสืบข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ไว้จึง
ต้องฟังตามข้อนำสืบของโจทก์ว่า บริษัท ย. เป็นฝ่ายผิดสัญญาต่อโจทก์ เมื่อโจทก์ได้
บอกเลิกสัญญากับบริษัท ย. ขณะที่อยู่ในระยะเวลาตามหนังสือคำประกันที่จำเลยที่
1 ได้กำหนดระยะเวลารับผิดชอบไว้ จำเลยที่ 1 ผู้คำประกันจึงต้องรับผิดชอบชำระเงิน
ตามสัญญาคำประกันต่อโจทก์ โจทก์ฟ้องเรียกเงินที่โจทก์ได้จ่ายค่าแรงหรือค่าจ้าง
ล่วงหน้าให้แก่บริษัท ย. ไปจากจำเลยผู้คำประกันของบริษัท ย. ไปตามสัญญาที่โจทก์
จำเลยทำไว้ ซึ่งไม่มีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะ จึงต้องใช้อายุความ 10 ปี ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 นับแต่วันที่โจทก์บอกเลิกสัญญา

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 5,153,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 4,400,000 บาท นับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จ และให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 8,518,469 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 7,899,224 บาท นับแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2534 และจากต้นเงิน 619,245 บาท นับแต่วันที่ 26 มีนาคม 2536 จนกว่าจะชำระเสร็จกับให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ชดใช้ค่าใช้จ่ายของสำนักงานอนุญาโตตุลาการเป็นเงิน 173,253.50 บาท ด้วย

จำเลยที่ 1 ให้การว่า ตามสัญญาค้ำประกันนั้นเงินค่าแรงล่วงหน้าที่จำเลยที่ 1 ค้ำประกันต่อโจทก์ คือเงินที่บริษัทยูนิก้าร์ บีวท์ จำกัด เบิกไปจากโจทก์นับแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2534 คือวันทำสัญญาเป็นต้นไปเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งหลังจากวันทำสัญญา โจทก์ไม่ได้จ่ายเงินให้บริษัทยูนิก้าร์ บีวท์ จำกัด อีก และบริษัทยูนิก้าร์ บีวท์ จำกัด ไม่ได้ผิดสัญญา หน้าที่โจทก์นำมาฟ้องเป็นหน้าที่บริษัทยูนิก้าร์ บีวท์ จำกัด มีอยู่ก่อนทำสัญญาค้ำประกัน จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบหนี้ตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ และคำพิพากษาที่ให้บริษัทยูนิก้าร์ บีวท์ จำกัด ชำระค่าแรงล่วงหน้าคืนโจทก์นั้นเหตุแห่งการชำระค่าแรงคืน และเหตุแห่งการผิดสัญญาเกิดก่อนการทำสัญญาค้ำประกัน จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบเช่นกัน โจทก์มีหนังสือบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าแรงล่วงหน้าจากบริษัทยูนิก้าร์ บีวท์ จำกัด ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2534 และตามสัญญาค้ำประกันมีอายุสิ้นสุดในวันที่ 15 ตุลาคม 2535 แต่โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2537 จึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 5 ให้การว่า จำเลยที่ 5 ไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะสัญญาค้ำประกันทำขึ้นภายหลังจากโจทก์จ่ายเงินล่วงหน้าให้บริษัทยูนิก้าร์ บีวท์ จำกัด ไปแล้ว หลังจากทำสัญญาค้ำประกันแล้วโจทก์ไม่ได้จ่ายเงินล่วงหน้าให้บริษัทยูนิก้าร์ บีวท์ จำกัด อีก ส่วนเงินที่โจทก์ชำระค่าแรงงานให้แก่พนักงานของบริษัทยูนิก้าร์ บีวท์ จำกัด ไปนั้น

เป็นเงินคนละส่วนกับเงินตามสัญญาค้ำประกัน จำเลยที่ 5 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย
ชั้นอนุญาโตตุลาการก็อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของจำเลยที่ 5 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 และที่ 4 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาจำเลยที่ 5 ขาด
นัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่เข้า
ดำเนินคดีแทน ศาลชั้นต้นให้จำนำยคดีเฉพาะจำเลยที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ร่วมกันชำระเงิน 8,518,469
บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 7,899,224 บาท นับ
แต่วันที่ 25 ตุลาคม 2534 และในต้นเงิน 619,245 บาท นับแต่วันที่ 26 มีนาคม
2536 จนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ร่วมกันชดเชยค่าป่วยการพยาน ค่าป่วยการ
อนุญาโตตุลาการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่โจทก์ชำระให้แก่สำนักงานอนุญาโตตุลาการ
ไปแล้วจำนวน 173,253.50 บาท ให้โจทก์ด้วย ส่วนจำเลยที่ 1 พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้โดยคู่ความมิได้โต้เถียงกันว่า เมื่อ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2533 โจทก์ได้ว่าจ้างบริษัทยูนิก้าร์ บิวท์ จำกัด ก่อสร้าง
สาธารณูปโภคในหมู่บ้านโครงการบ้านแมกไม้เป็นเงิน 21,240,000 บาท ตามสัญญา
ก่อสร้างสาธารณูปโภคเอกสารหมายเลข จ.4 โจทก์ได้ชำระเงินค่าแรงล่วงหน้าให้แก่
บริษัทยูนิก้าร์ บิวท์ จำกัด ไปแล้วเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2533 จำนวน

4,400,000 บาท และวันที่ 21 ธันวาคม 2533 โจทก์ได้จ้างบริษัท ญีวท์ จำกัด สร้างบ้านจำนวน 60 หลัง ชื่อหมู่บ้านโครงการบ้านแม่ไม้ในวงเงิน 22,020,000 บาท ตามสัญญาก่อสร้างบ้านเอกสารหมายเลข 5 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2534 จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข 10 วันที่ 25 ตุลาคม 2534 โจทก์ได้บอกเลิกสัญญาก่อสร้างสาธารณูปโภคเอกสารหมายเลข 4 ตามหนังสือบอกเลิกสัญญาเอกสารหมายเลข 12

คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันตามที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ เห็นว่าตามสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข 10 ได้ระบุไว้ว่า ตามที่บริษัท ญีวท์ จำกัด มีความประสงค์จะทำสัญญาเบิกเงินล่วงหน้าค่าแรงโครงการแม่ไม้ ซึ่งในการนี้บริษัท ญีวท์ จำกัด จะต้องมีการรับรองของธนาคารค้ำประกันเป็นจำนวนเงิน 4,400,000 บาท โดยหนังสือฉบับนี้ธนาคารทหารไทย จำกัด (จำเลยที่ 1) ขอรับเป็นผู้ค้ำประกันบริษัท ญีวท์ จำกัด ต่อบริษัท ไทยมอริโมโต้ จำกัด (โจทก์) สำหรับการทำสัญญาเบิกเงินล่วงหน้าค่าแรงโครงการแม่ไม้คราวนี้ไว้ภายในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,400,000 บาท จากข้อความในหนังสือค้ำประกันดังกล่าว จำเลยที่ 1 ผู้ค้ำประกันแสดงเจตนายินยอมที่จะเป็นผู้ค้ำประกันเงินค่าแรงจ่ายล่วงหน้าจำนวน 4,400,000 บาทตามข้อกำหนดในสัญญาระหว่างโจทก์กับบริษัท ญีวท์ จำกัด ตามสัญญาจ้างก่อสร้างสาธารณูปโภค ข้อที่ 28 ข้อย่อยที่ 2(1) โดยที่ตามสัญญาดังกล่าวโจทก์ได้จ่ายเงินค่าแรงล่วงหน้าจำนวน 4,400,000 บาท ให้แก่บริษัท ญีวท์ จำกัด ไปแล้วที่หนังสือค้ำประกันระบุไว้ตามสัญญาข้อ 3 ว่า หนังสือค้ำประกันฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2534 เป็นต้นไปและสิ้นสุดวันที่ 15 ตุลาคม 2535 หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวนั้นธนาคารทหารไทย จำกัด (จำเลยที่ 1) ไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นนั้น หมายความว่า จำเลยที่ 1 ผู้ค้ำประกันมีเจตนาจะให้หนังสือค้ำประกันมีผลผูกพันและใช้บังคับกันได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2534 เป็นต้นไป กล่าวคือ หากเกิด

กรณีที่บริษัทยูนิก้า บีวท์ จำกัด จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจำนวน 4,400,000 บาท ที่ได้รับไปแล้วคืนแก่โจทก์ จำเลยที่ 1 จะเป็นผู้รับผิดชอบใช้ในจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่โจทก์ตามหนังสือคำประกันฉบับนี้นับแต่วันดังกล่าวกรณีมิใช่ว่าการรับเงินจำนวน 4,400,000 บาท ของบริษัทยูนิก้า บีวท์ จำกัด จากโจทก์จะต้องกระทำขึ้นภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วยไม่ แต่ขณะเดียวกันหากเหตุแห่งการที่บริษัทยูนิก้า บีวท์ จำกัด จะต้องรับผิดชอบในเงินจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์เกิดขึ้นภายหลังวันที่ 15 ตุลาคม 2535 จำเลยที่ 1 ผู้ออกหนังสือคำประกันก็หาจำต้องรับผิดชอบตามหนังสือคำประกันด้วยไม่ สำหรับคดีนี้ปรากฏว่า จำเลยที่ 1 ได้แจ้งต่อนายเกรียงไกรรักษากุลชน ซึ่งเป็นทนายความของโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.15แล้วว่า ได้แจ้งให้บริษัทยูนิก้า บีวท์ จำกัด ชดใช้เงินจำนวน 4,400,000 บาท ให้แก่โจทก์แล้ว แต่ทาง บริษัทยูนิก้า บีวท์ จำกัด แจ้งมาว่า บริษัทยูนิก้า บีวท์ จำกัด มิได้ผิดสัญญาจึงต้องชะลอการชำระเงินไว้ก่อน ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า หนังสือคำประกันตามเอกสารหมายเลข จ.10 ของ จำเลยที่ 1 ได้ทำขึ้นเพื่อคำประกันเงิน 4,400,000 บาท ที่โจทก์จ่ายค่าแรงล่วงหน้าให้ไว้แก่บริษัทยูนิก้า บีวท์ จำกัด และเมื่อโจทก์ได้นำสืบว่าบริษัทยูนิก้า บีวท์ จำกัด มิได้กระทำการก่อสร้างสาธารณูปโภคให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาจนเป็นเหตุให้โจทก์ต้องบอกเลิกสัญญาแก่บริษัทยูนิก้า บีวท์ จำกัด ตามหนังสือบอกเลิกสัญญาเอกสารหมายเลข จ.12 โดยที่จำเลยที่ 1 มิได้ให้การโต้แย้งคำฟ้องโจทก์ไว้โดยแจ้งชัดว่าบริษัทยูนิก้า บีวท์ จำกัด มิได้กระทำความผิดสัญญาอย่างไรเพียงแต่จำเลยที่ 1 ให้การว่า บริษัทยูนิก้า บีวท์ จำกัด แจ้งให้จำเลยที่ 1 ทราบว่าได้กระทำความผิดสัญญาเท่านั้น ในชั้นพิจารณาคดีจำเลยที่ 1 เองก็มิได้นำสืบข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ไว้จึงต้องฟังตามข้อนำสืบของโจทก์ว่า บริษัทยูนิก้า บีวท์ จำกัด เป็นฝ่ายผิดสัญญาต่อโจทก์ เมื่อโจทก์ได้บอกเลิกสัญญากับบริษัทยูนิก้า บีวท์ จำกัด ขณะที่ยู่ในระยะเวลาตามหนังสือคำประกันเอกสารหมายเลข จ.10 ที่จำเลยที่ 1 ได้กำหนดระยะ

เวลารับผิดชอบไว้ จำเลยที่ 1 ผู้ค้ำประกันจึงต้องรับผิดชอบชำระเงินตามสัญญาค้ำประกันต่อโจทก์

ส่วนจะต้องรับผิดชอบเพียงใดนั้น เห็นว่าตามสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข 10 กำหนดจำนวนเงินที่จะต้องรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันเฉพาะเงินค่าแรงที่จ่ายล่วงหน้าไว้เพียงจำนวน 4,400,000 บาท เท่านั้น ส่วนเงินจำนวน 619,245 บาท ที่โจทก์เรียกร้องมา มิใช่เป็นเงินค่าแรงที่จ่ายล่วงหน้าแต่เป็นเงินที่โจทก์ได้จ่ายให้แก่คนงานไปโดยตรงอันเป็นเงินที่เกินหรือนอกเหนือจากจำนวนเงินที่ได้กำหนดให้ต้องรับผิดชอบไว้ตามสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 จึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใช้เงินดังกล่าวแก่โจทก์ เมื่อบริษัทยูนิก้าร์ บีวท์ จำกัด ผิดนัดผิดสัญญาต่อโจทก์และโจทก์บอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2534 จำเลยที่ 1 ผู้ค้ำประกันจึงต้องชำระเงิน 4,400,000 บาท ที่ได้ค้ำประกันไว้ต่อโจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2534 เป็นต้นไป แต่โจทก์ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ชำระดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2534 จึงให้ตามที่ขอ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา

สำหรับปัญหาเกี่ยวกับอายุความนั้น เห็นว่า เงินจำนวนดังกล่าวมิใช่เป็นเรื่องเงินทดรองจ่าย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/34 ซึ่งมีอายุความ 2 ปี แต่กรณีของคดีเรื่องนี้เป็นกรณียกเงินจากผู้ค้ำประกันที่โจทก์ได้จ่ายค่าแรงหรือค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่บริษัทยูนิก้าร์ บีวท์ จำกัด ไปซึ่งไม่มีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะ จึงต้องใช้อายุความ 10 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 โจทก์บอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2534 โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2537 ยังไม่เกินกำหนด 10 ปี คดีของโจทก์จึงยังไม่ขาดอายุความ

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ร่วมรับผิดชอบชำระเงินจำนวน 4,400,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2534 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(กอบเกียรติ รัตนพานิช-สมมาตร พรหมานุกูล-วิชิน สุขนทีธรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ